

BADRUL HISHAM BIN ZORKOPLI

lwn

NORAINI BINTI SAADON

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) pada 25 Oktober 2019 / 26 Safar 1441H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0023-2019

[Semakan dibawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Puan Nor Azila binti Mahmood daripada Tetuan Nor Azila & Associates.

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;-

1. Bahawa suatu semakan terhadap arahan/perintah yang dibuat oleh YA Hakim Bicara bertarikh 11/2/2019 melalui Permohonan No. 10300-038-0450-2018 sebagaimana berikut:

- 1) Mahkamah memerintahkan Hak Penjagaan Sementara terhadap dua (2) orang anak bernama Luth Harris Bin Badrul Hisham (No. Sijil Kelahiran: 110112-10-1103) dan Nailly Amina Binti Badrul Hisham (No. Sijil Kelahiran: 121012-10-1564), (selepas ini dirujuk sebagai “anak-anak tersebut”) diberikan kepada

Pemohon (Ibu) menurut Seksyen 197(1) dan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sehingga kes Hadhanah Kekal selesai diputuskan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

- 2) Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak akses untuk melawat dan bermalam bersama-sama anak-anak tersebut dua (2) kali sebulan pada minggu ke dua (2) dan minggu ke empat (4) iaitu diambil pada hari Ahad sebelum 7.00 malam di lokasi anak tersebut tinggal.
 - 3) Tempat pengambilan dan penghantaran anak-anak tersebut adalah di tempat tinggal anak-anak tersebut atau mana-mana lokasi yang dipersetujui oleh pihak-pihak.
 - 4) Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan/atau mana-mana Pihak Berkuasa lain diperintahkan memberi kerjasama terhadap Pemohon bagi memastikan perlaksanaan Perintah ini atau sekiranya terdapat sebarang masalah yang berbangkit sewaktu proses pengambilan anak tersebut.
 - 5) Perintah Interim ini kekal sehingga kes induk Hadhanah diputuskan.
2. Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor membatalkan Perintah kes Permohonan No.10300-038-0450-2018 bertarikh 11/2/2019 tersebut dan Mahkamah perlu mengekalkan Status Quo anak-anak tersebut yang telah

tinggal dan bersekolah dengan Responden sejak September 2016, demi untuk kebajikan, kepentingan dan keadilan anak-anak tersebut selari dengan peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003; dan/atau

3. Mahkamah perlu memanggil anak-anak untuk membuat pilihan berdasarkan kepada peruntukan seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) No. 2 Tahun 2003;
4. Lain-lain Perintah atau relief yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini;

Fakta Kes

[2] Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan anak-anak tersebut terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes No. 10300-028-0658-2016. Pada 6/7/2018 Responden telah menfailkan permohonan interim hak jagaan dan YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan Responden sebagaimana di perenggan 1 di atas.

[3] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara dan memohon Mahkamah Yang Mulia ini membuat semakan terhadap Perintah tersebut dengan alasan berikut:-

- i. Mahkamah perlu mengekalkan Status Quo kebajikan anak-anak tersebut.

- ii. Perintah yang diperolehi tersebut tidak mementingkan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak, malah sedikit sebanyak telah mengganggu emosi anak-anak tersebut.
- iii. Anak Pertama telah mencapai umur mumaiyyiz (kecerdikan) dan sepatutnya mahkamah perlu memanggil anak tersebut untuk membuat pilihan dengan siapa anak tersebut ingin tinggal.
- iv. Semakan ini amat penting untuk masa depan, persekolahan, mental dan juga emosi anak-anak tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunapakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[5] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 68 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar

proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[6] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[7] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10300-038-0450-2018. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon melibatkan persoalan prosedur perbicaraan. Pemohon mendakwa bahawa Hakim Bicara telah tidak memanggil anak pertama yang telah mencapai umur mumaiyyiz (kecerdikan) dan sepatutnya mahkamah perlu memanggil anak tersebut untuk membuat pilihan dengan siapa anak tersebut ingin tinggal.

[8] Suka kami nyatakan bahawa dalam kes yang melibatkan anak-anak yang telah mencapai umur mumaiyyiz (kecerdikan), hak mereka membuat pilihan telah jelas diperuntukkan dalam seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

(1).....

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

Dalam kes di hadapan kami ini, kami dapati Hakim Bicara telah membuat keputusan tanpa memanggil anak pertama yang berusia lapan (8) tahun untuk membuat pilihan sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang.

[9] Selain daripada itu, kami juga telah merujuk kepada alasan penghakiman Hakim Bicara dan kami dapati Hakim Bicara telah tidak memberikan apa-apa alasan atau justifikasi apabila tidak memanggil dan mendengar pilihan anak pertama yang telah mumaiyyiz tersebut sebagaimana yang telah digariskan oleh hukum Syarak dan undang-undang.

[10] Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila membuat keputusan tanpa memberikan apa-apa alasan atau justifikasi serta tidak merujuk kepada mana-mana peruntukan yang berkaitan. Kami berpendapat telah berlaku kesilapan dan kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak. Oleh yang

demikian adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap perintah hak jagaan sementara yang bertarikh 11/2/2019 tersebut.

[11] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10300-038-0450-2018, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa:-

1. Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
2. Perintah kes no. 10300-038-00450-2018 bertarikh 11/2/2019 **DIBATALKAN**.
3. Prosiding kes dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk pendengaran semula.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim MahkamahRayuanSyariahNegeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

2.
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim MahkamahRayuanSyariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

3.
YA DATUK HAJI SASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim MahkamahRayuanSyariah Selangor